

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2260/2535

ธนาคาร กรุงไทย จำกัด
นางสาว บุญ อยู่ ธง ศ รี เจริญ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 224, มาตรา 856

สัญญาเบิกเงินเกินบัญชีมีกำหนดเวลาชำระหนี้คืนไว้แน่นอนเมื่อไม่ปรากฏว่าธนาคารโจทก์ยอมให้จำเลยเบิกเงินเกินบัญชีอีกต่อไปนับแต่วันสิ้นสุดของสัญญา ทั้งไม่ปรากฏว่าจำเลยนำเงินเข้าบัญชีเพื่อหักทอนหนี้ พฤติการณ์แสดงว่าคู่กรณีทั้งสองฝ่ายถือว่าสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีเป็นอันสิ้นสุดลงตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้หลังจากนั้นธนาคารโจทก์ไม่มีสิทธิคิดดอกเบี้ยทบต้นอีกต่อไป ตามสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีกำหนดให้ธนาคารโจทก์คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 17.5 ต่อปีได้ อันเป็นไปตามสิทธิที่โจทก์จะเรียกดอกเบี้ยสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ตามพ.ร.บ.ให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน พ.ศ. 2523 แม้สัญญาสิ้นสุดแล้วธนาคารโจทก์ก็ยังคิดดอกเบี้ยแบบไม่ทบต้นในอัตราดังกล่าวไว้ต่อไปเพราะถือได้ว่าจำเลยตกลงให้คิดได้มาแต่ต้น.

โจทก์ฟ้องว่าเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2526 จำเลยที่ 1 ทำสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีกับโจทก์สาขาชลบุรี เป็นเงิน 1,500,000 บาท ดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 17.5 ต่อปี กำหนดชำระดอกเบี้ยเป็นรายเดือนทุกวันสิ้นเดือน หากไม่ชำระยอมให้โจทก์ทบ

ดอกเบี้ยยที่ค้างเป็นต้นเงินเป็นคราว ๆ ไป กำหนดชำระหนี้ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 30 กันยายน 2527 โดยจำเลยที่ 1 จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเป็นประกันในวงเงิน 1,500,000 บาท ตกลงว่าหากบังคับจำนองได้เงินไม่พอชำระหนี้ก็ยอมรับผิดชอบในส่วนที่ขาดจนครบถ้วน มีจำเลยที่ 2 ทำสัญญาค้ำประกันการชำระหนี้ของจำเลยที่ 1 โดยให้ถือว่าเป็นลูกหนี้ร่วมกับจำเลยที่ 1 จนกว่าโจทก์จะได้รับชำระหนี้เสร็จสิ้นนับแต่ทำสัญญาจำเลยที่ 1 เดินสะพัดทางบัญชีโดยฝากเงินเข้าบัญชีและออกเช็คสั่งจ่ายเบิกถอนเงินกับโอนเงินออกจากบัญชีเรื่อยมาหลายครั้ง ครั้งใดจำเลยที่ 1 ตกเป็นลูกหนี้โจทก์ก็จะคิดดอกเบี้ยตามสัญญาตลอดมา เมื่อครบกำหนดเวลาตามสัญญาจำเลยที่ 1 ไม่ได้ชำระหนี้โจทก์ก็ให้ทนายความมีหนังสือบอกกล่าวบังคับจำนองไปยังจำเลยทั้งสองให้ชำระหนี้ภายในระยะเวลาพอสมควร แต่จำเลยทั้งสองเพิกเฉยยอดหนี้คิดเพียงสิ้นวันที่ 12 มกราคม 2530 เป็นเงิน 2,958,343.83 บาท ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันชำระหนี้แก่โจทก์เป็นเงิน 2,958,343.83 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 17.5 ต่อปีของต้นเงินจำนวนดังกล่าวนับแต่วันถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระหนี้เสร็จ หากจำเลยทั้งสองไม่ชำระหนี้หรือชำระหนี้ไม่ครบถ้วน ขอให้ยึดทรัพย์จำนองออกขายทอดตลาดเอาเงินชำระหนี้แก่โจทก์ หากได้เงินไม่พอชำระหนี้ก็ขอให้ยึดทรัพย์สินอื่นของจำเลยทั้งสองออกขายทอดตลาดเอาเงินชำระหนี้โจทก์จนครบถ้วน

จำเลยที่ 1 ให้การว่า สัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีกำหนดเวลาชำระหนี้คืบภายในวันที่ 30 กันยายน 2527 เมื่อครบกำหนดแล้วจำเลยที่ 1 มิได้ต่ออายุสัญญา ไม่เคยเบิกเงินเกินบัญชีอีกและไม่เคยนำเงินเข้าชำระแสดงแจ้งชัดว่า จำเลยที่ 1 เลิกสัญญากับโจทก์ณ วันครบกำหนดตามสัญญา โจทก์จึงมีสิทธิคิดดอกเบี้ยทบต้นเพียงถึงวันที่ 30 กันยายน 2527 เท่านั้น โจทก์คิดดอกเบี้ยเกินตลอดมาจนถึงวันฟ้อง ซึ่งเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมาย ดอกเบี้ยจึงตกเป็นโมฆะทั้งสิ้น ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 2 ให้การว่า ลายมือชื่อผู้มอบอำนาจในหนังสือมอบอำนาจไม่ใช่ลายมือชื่อของนายตามใจ ขำภโต นายปรีชา รุดดิษฐ์ จึงไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยทั้งสอง จำเลยที่ 2 ไม่เคยทำสัญญาค้ำประกันจึงไม่ต้องร่วมรับผิดชอบหนี้แก่โจทก์ ก่อนฟ้องจำเลยที่ 2 ไม่ได้รับหนังสือทวงถามให้ชำระหนี้ ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยทั้งสองขาดนัดพิจารณา

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระหนี้แก่โจทก์ 2,144,412.92 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 17.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 29 เมษายน 2528 จนกว่าจะชำระเสร็จ หากจำเลยทั้งสองไม่ชำระหนี้แก่โจทก์ หากได้เงินไม่พอชำระหนี้ให้ยึดทรัพย์สินอื่นของจำเลยทั้งสองออกขายทอดตลาดเอาชำระหนี้แก่โจทก์จนครบ

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระหนี้แก่โจทก์ จำนวน 1,920,522.36 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 30 กันยายน 2527 จนกว่าจะชำระเสร็จนอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงเบื้องต้นรับฟังเป็นยุติว่าเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2520 จำเลยที่ 1 ได้เปิดบัญชีกระแสรายวันเลขที่ 02514-6 กับโจทก์ สาขาชลบุรี ต่อมาวันที่ 30 กันยายน 2526 จำเลยที่ 1 ได้ทำสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีกับโจทก์ ในวงเงิน 1,500,000 บาท ดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 17.5 ต่อปี มีกำหนดชำระหนี้ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2527 โดยยอมให้โจทก์คิดดอกเบี้ยในจำนวนที่เบิกเกินบัญชิตั้งกล่าวเป็นรายเดือนและยอมให้โจทก์นำจำนวนดอกเบี้ยที่ค้างชำระใน

แต่ละเดือนรวมกันกับต้นเงินที่เบิกเกินบัญชี อันเป็นการติดดอกเบี้ยยทบต้นตาม
ประเพณีของธนาคารตามบัญชีกระแสรายวันของจำเลยที่ 1 ดังกล่าวแสดงรายการ
ของหนี้ตามสัญญากู้เงินเกินบัญชี และจำเลยที่ 1 ได้จำนองที่ดินโฉนดเลขที่ 6910
ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เป็นประกันการชำระหนี้ และทำบันทึก
ข้อตกลงเรื่องขึ้นเงินจำนอง รวมเป็นเงินจำนองทั้งสิ้น 1,500,000 บาท ตามเอกสาร
หมาย จ.7 จ.8 และ จ.9ตามลำดับ ส่วนจำเลยที่ 2 ได้ทำสัญญาค้ำประกันเงินกู้ของ
จำเลยที่ 1 ต่อโจทก์ ตามเอกสารหมาย จ.10 ปราบฏรายการเดินสะพัดของบัญชี
จนถึงวันที่ 27 กันยายน 2527 จำเลยที่ 1 เป็นหนี้โจทก์จำนวน 1,920,522.36 บาท
ตามการนัดบัญชีกระแสรายวันเอกสารหมาย จ.15 มีปัญหาว่า โจทก์มีสิทธิติดดอกเบี้ย
ทบต้นนับถึงวันบอกเลิกสัญญาหรือไม่ และโจทก์มีสิทธิติดดอกเบี้ยในอัตราเท่าใด
หลังจากสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีสิ้นสุดลงเห็นว่า ตามการนัดบัญชีกระแสรายวันของ
จำเลยที่ 1 ลูกค้าโจทก์ เอกสารหมาย จ.15 ถึง จ.20 ไม่ปรากฏรายการเดินสะพัดใน
บัญชีอันจะเป็นหลักฐานแสดงว่าโจทก์ได้ยอมให้จำเลยที่ 1 เบิกเงินเกินบัญชีต่อไปอีก
นับแต่วันสิ้นสุดของสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีในวันที่ 30 กันยายน 2527 ทั้งไม่
ปรากฏรายการนำเงินเข้าเพื่อหักทอนหนี้ของยอดเงินที่ค้างชำระของจำเลยที่
1 พฤติการณ์แสดงว่าคู่กรณีทั้งสองฝ่ายให้ถือสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีเป็นอันสิ้นสุด
ลงตามกำหนดระยะเวลาที่ระบุในสัญญา ฉะนั้น โจทก์จึงมีสิทธิติดดอกเบี้ยทบต้นได้
จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2527 หลังจากนั้นโจทก์ไม่มีสิทธิติดดอกเบี้ยทบต้นอีกต่อไป
ที่โจทก์อ้างว่า แม้สัญญาเบิกเงินเกินบัญชีตามเอกสารหมาย จ.6 จะกำหนดให้
จำเลยที่ 1 จัดการชำระหนี้คืนให้แก่โจทก์เสร็จสิ้นภายในวันที่ 30 กันยายน 2527
ก็ตาม แต่ไม่มีข้อสัญญาข้อใดระบุว่า เมื่อสิ้นกำหนดระยะเวลาตามสัญญาแล้ว สัญญา
เบิกเงินเกินบัญชีเป็นอันเลิกไปทันที ด้วยเหตุนี้เมื่อยังมีฝ่ายใดบอกเลิกสัญญา
โจทก์ย่อมมีสิทธิติดดอกเบี้ยทบต้นได้ตามสัญญาจนกว่าจะมีการบอกเลิกสัญญาและ
หักทอนบัญชีกันแล้ว ตามนัยคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2728/2517 เห็นว่า ข้อเท็จจริง

ตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่โจทก์อ้างมาไม่ตรงตามพฤติการณ์ในทางปฏิบัติของโจทก์ และจำเลยที่ 1 จึงจะนำมาปรับแก้ข้อเท็จจริงในคดีนี้ได้ ส่วนปัญหาว่าโจทก์มีสิทธิ คิดดอกเบี้ยในอัตราเท่าใดหลังจากสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีสิ้นสุดลงแล้วโจทก์ฎีกา ว่า ที่ศาลอุทธรณ์กำหนดให้ดอกเบี้ยแก่โจทก์ในระหว่างผิดนัดนี้ในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ไม่ถูกต้อง โจทก์ควรได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 17.5 ต่อปี หลังจากสัญญากู้ เบิกเงินเกินบัญชีสิ้นสุดลง เห็นว่า ตามสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชี จำเลยที่ 1 ตกลงให้ โจทก์คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 17.5 ต่อปีได้ อันเป็นไปตามสิทธิที่โจทก์จะเรียก ดอกเบี้ยสูงกว่าอัตราร้อยละ 15 ต่อปีตามพระราชบัญญัติให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน พ.ศ. 2523 ดังนี้หลังจากสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีสิ้นสุดลงแล้ว โจทก์ย่อมมีสิทธิที่ จะคิดดอกเบี้ยจากจำเลยทั้งสองในอัตราร้อยละ 17.5 ต่อปีแบบไม่ทบต้นจนกว่า จำเลยทั้งสองจะชำระหนี้ให้โจทก์เสร็จสิ้นเพราะกรณีดังกล่าวถือได้ว่าจำเลยที่ 1 ตกลงให้โจทก์คิดดอกเบี้ยในอัตราดังกล่าวมาตั้งแต่ต้นแล้ว โจทก์หาจำเป็นต้องนำสืบข้อ เท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ประการใดไม่ ที่ศาลอุทธรณ์กำหนดให้ดอกเบี้ยแก่โจทก์ใน ระหว่างผิดนัดในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย ฎีกาข้อนี้ของโจทก์ ฟังขึ้น"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระดอกเบี้ยทบต้นแก่โจทก์ใน อัตราร้อยละ 17.5 ต่อปี ของต้นเงินจำนวน 1,920,522.36 บาท นับแต่วันที่ 28 กันยายน 2527 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2527 และดอกเบี้ยในอัตราดังกล่าวไม่ทบต้น นับแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2527 ไปจนกว่าจะชำระเสร็จ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำ พิพากษาศาลอุทธรณ์.

(สุทธิ นิชรโรจน์-บุญศรี กอบบุญ-เพี้ยน พุทธสุธัตตา)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ